Conditions Générales d'Utilisation – BlodoCar

BlodoCar – Roulez en toute sérénité · Cotonou, Bénin · +229 01 62 83 88 88 · blodo.info@gmail.com

Version : brouillon – octobre 2026. À faire valider par un avocat béninois avant publication.

Article 1 – Objet

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (« CGU ») régissent l'accès et l'utilisation des applications et services de BlodoCar (« BlodoCar », « nous »), notamment l'application BlodoCar (propriétaires de véhicules, concessionnaires et entreprises disposant de flottes), l'application B-Garage (réparateurs BlodoCar et garages partenaires) et l'application web B-Score (acheteurs de véhicules, concessionnaires et partenaires de BlodoCar), qui comprend la place de marché BlodoCar Market. Toute utilisation des services vaut acceptation pleine et entière des CGU.

Article 2 – Définitions

- **Utilisateur** : toute personne qui utilise les services (propriétaire, acheteur, vendeur, réparateur, entreprise à flotte).
- **B-Score** : note de confiance attribuée à un véhicule, calculée à partir du diagnostic, de l'historique de réparations et d'entretien, des vérifications administratives et, lorsqu'il est disponible, de l'historique international du véhicule.
- **Diagnostic** : inspection technique du véhicule réalisée par un expert ou réparateur partenaire BlodoCar.
- **Réparateur partenaire** : garage ou mécanicien référencé sur B-Garage.
- **Auto-diagnostic** : outil gratuit et indicatif destiné à l'acheteur, qui ne constitue pas un B-Score certifié.

Article 3 – Accès et compte utilisateur

1. L'accès aux services est réservé aux personnes majeures ayant la capacité de contracter.

2. L'Utilisateur crée un compte avec des informations exactes et à jour. Il est responsable de la confidentialité de ses identifiants et de toute activité réalisée depuis son compte.
3. BlodoCar peut suspendre ou supprimer un compte en cas de fausse déclaration, de fraude ou de violation des CGU.

Article 4 – Description des services

BlodoCar propose notamment : la consultation de véhicules disposant d'un B-Score, un outil d'auto-diagnostic, la commande de diagnostics B-Score, la mise en relation avec des réparateurs, le suivi de l'historique du véhicule, la place de marché BlodoCar Market, ainsi que des services destinés aux entreprises (gestion de flotte, accès aux données par API). Les fonctionnalités peuvent évoluer ; certaines peuvent n'être disponibles que dans certains pays.

Article 5 – Le B-Score

1. Le B-Score officiel est produit uniquement à l'issue d'un diagnostic payant réalisé par un expert ou réparateur BlodoCar. L'auto-diagnostic n'a qu'une valeur indicative.
2. Le B-Score reflète l'état du véhicule à la date du diagnostic et des informations disponibles. Il évolue avec les diagnostics, réparations et entretiens enregistrés.
3. Le B-Score est une aide à la décision : il ne constitue ni une garantie de l'état futur du véhicule, ni une expertise judiciaire, ni une certification de conformité légale.
4. L'indisponibilité de certaines sources de données (par exemple l'historique international) n'empêche pas le calcul du B-Score ; la méthode de calcul est alors adaptée.

Article 6 – Tarifs et paiement

1. Les tarifs en vigueur (diagnostics, rapports, services) sont affichés dans l'application avant toute commande, en francs CFA (FCFA), toutes taxes comprises le cas échéant.
2. Le paiement s'effectue par les moyens proposés dans l'application (notamment Mobile Money). Toute commande payée est ferme, sauf annulation avant réalisation du service ou défaut imputable à BlodoCar.
3. BlodoCar peut modifier ses tarifs à tout moment ; la modification ne s'applique pas aux commandes déjà payées.

Article 7 – Commissions

1. Réparations : BlodoCar prélève une commission sur la main-d'œuvre des réparations payées via la plateforme, selon le barème communiqué aux réparateurs.
2. BlodoCar Market : une commission de 7 % est prélevée sur chaque vente conclue via la place de marché.
3. Les commissions sont communiquées à l'Utilisateur concerné avant la conclusion de la transaction.

Article 8 – Obligations des Utilisateurs

L'Utilisateur s'engage à :

- fournir des informations véridiques sur lui-même et sur le véhicule (VIN, kilométrage, historique) ;
- ne publier que des véhicules dont il est propriétaire ou mandaté pour la vente ;
- ne pas manipuler, contourner ou tenter de falsifier un diagnostic ou un B-Score ;
- ne pas utiliser les services à des fins illicites, frauduleuses ou contraires aux bonnes mœurs ;
- ne pas porter atteinte à la sécurité ou au bon fonctionnement de la plateforme.

Article 9 – Obligations des réparateurs partenaires

Le réparateur partenaire s'engage à réaliser les diagnostics et réparations avec diligence et honnêteté, à renseigner fidèlement les checklists et anomalies constatées, à respecter les tarifs et conditions applicables au réseau BlodoCar, et à être assuré pour son activité. Les réparateurs partenaires sont des professionnels indépendants ; ils ne sont pas salariés de BlodoCar. Les niveaux du système de progression (Bronze, Argent, Or, Diamant) sont régis par les conditions communiquées aux réparateurs.

Article 10 – Place de marché BlodoCar Market

1. BlodoCar agit comme intermédiaire de mise en relation entre vendeurs et acheteurs ; BlodoCar n'est pas partie au contrat de vente du véhicule.
2. Les annonces sont publiées sous la responsabilité du vendeur. BlodoCar peut retirer toute annonce inexacte, frauduleuse ou non conforme.
3. L'acheteur est invité à vérifier le véhicule, ses documents et sa situation administrative et douanière avant tout achat.

Article 11 – Responsabilité

1. BlodoCar s'engage à mettre en œuvre les moyens raisonnables pour fournir des services fiables, sans garantie de disponibilité permanente.
2. BlodoCar ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'informations inexactes fournies par les Utilisateurs, de défauts non détectables lors d'un diagnostic, des décisions d'achat ou de vente prises par l'Utilisateur, ou des prestations des réparateurs indépendants, sauf faute lourde ou dol de sa part.
3. En tout état de cause, et dans les limites permises par la loi, la responsabilité de BlodoCar est limitée au montant payé par l'Utilisateur pour le service concerné.
4. BlodoCar n'est pas responsable des événements de force majeure ni des interruptions liées aux réseaux de télécommunication ou aux prestataires de paiement.

Article 12 – Données personnelles

BlodoCar collecte et traite des données personnelles (identité, contact, données véhicule, historique de réparations, localisation, paiement) pour fournir ses services, assurer la sécurité de la plateforme et améliorer le B-Score. Les données du véhicule peuvent être utilisées sous forme anonymisée ou agrégée. Les réparateurs partenaires accèdent aux informations du véhicule lors d'une intervention. L'Utilisateur dispose de droits d'accès, de rectification et de suppression de ses données, qu'il peut exercer à l'adresse blodo.info@gmail.com. Le détail figure dans la Politique de Confidentialité, conforme au Code du numérique du Bénin.

Article 13 – Propriété intellectuelle

La marque BlodoCar, le logo, les applications, l'algorithme du B-Score, les bases de données, les textes et visuels sont la propriété de BlodoCar. Toute reproduction, extraction ou utilisation non autorisée est interdite. L'Utilisateur concède à BlodoCar une licence non exclusive d'utilisation des contenus qu'il publie (photos, descriptions) aux seules fins du fonctionnement et de la promotion du service.

Article 14 – Suspension et résiliation

L'Utilisateur peut supprimer son compte à tout moment. BlodoCar peut suspendre ou résilier l'accès en cas de manquement aux CGU, sans préjudice de tout recours. Les sommes déjà dues restent exigibles.

Article 15 – Modification des CGU

BlodoCar peut modifier les CGU à tout moment. Les Utilisateurs sont informés par l'application ou par e-mail ; la poursuite de l'utilisation après notification vaut acceptation de la nouvelle version.

Article 16 – Réclamations et médiation

Toute réclamation peut être adressée à blodo.info@gmail.com ou au +229 01 62 83 88 88. Les parties cherchent d'abord une solution amiable.

Article 17 – Droit applicable et juridiction

Les CGU sont soumises au droit béninois. À défaut de règlement amiable, les tribunaux compétents de Cotonou sont seuls compétents.

Article 18 – Dispositions diverses

Si une clause des CGU est déclarée nulle, les autres clauses restent applicables. Le fait de ne pas exercer un droit n'emporte pas renonciation à ce droit.

BlodoCar – Roulez en toute sérénité